



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

**מגדל דניאל מלון דירות בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד יניב גלבוש
רח' האומן 25, ירושלים**

תובעת

נגד

נתבעים

1. ניצה זילברברג
2. יוסף זילברברג
3. פרחי עוזי
4. משה כהן
5. הנרי מינגרטן
6. דורון כוכבי
7. זוהר בן שושן
8. משה בן שושן
9. איריס מילשטיין
10. סידני בר

באמצעות ב"כ: עו"ד ד. קירשנבויס ואח'
רח' שלווה 138, הרצליה פיתוח

פסק דין

עניינם של הליכים אלו, הוא בשאלה האם רשאים הנתבעים - בעלי דירות מגורים במלון דניאל בהרצליה, להשכיר את דירותיהם למטרת נופש ותיירות לפרקי זמן קצרים, וזאת על רקע הוראה בתקנון המוסכם של הבית הקובעת כי **"כל דירות המגורים תשמשנה למגורים ולא לכל מטרה אחרת שהיא"**.

רקע וטענות הצדדים

1. עסקינן בבית המשותף הממוקם ברחוב רמת ים 60, הרצליה, הידוע כגוש 6668, חלקות 481, 482, 797, 798, 840, 984, 1089, 1090 (להלן: **"הבית המשותף"**). הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 21.12.1987 והוא כולל ארבעה אגפים ו-557 תתי חלקות. את ניהולו של הבית המשותף מסדיר תקנון מוסכם (להלן: **"התקנון"**). על פי הוראות התקנון, הדירות בבית המשותף כוללות דירות המיועדות לשימוש מלונאי בבית מלון המכונה **"מלון דניאל"** (להלן: **"המלון"** או **"מלון דניאל"**), החלק האחר של הדירות בבית המשותף הן דירות מגורים הנהנות משירותי מלון (להלן: **"דירות המגורים"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובעת היא בעלת הזכויות הרשומה של חדרי המלון ויחידות הבית המשותף השייכים למלון דניאל ומיועדים לשימוש מלונאי. הנתבעים הם בעלים (פרטיים) של דירות המגורים שבבית המשותף, חלקם, בעלים של יותר מדירה אחת (תתי חלקות 145, 154, 194, 231, 282, 294, 295, 317, 381 בחלקה 481).

3. התובעת הגישה שמונה תביעות נפרדות נגד הנתבעים שמוספרו כתיקי תביעה בסדר רץ 228-220/2019 וביקשה כי יינתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להשכיר את דירותיהם לצדדים שלישיים למטרת נופש ותיירות, וכן צו האוסר עליהם לפרסם את הדירות להשכרה באתרי התיירות השונים כגון Booking או Airbnb. לטענת התובעת, פרסום והשכרת דירות המגורים שבבעלות הנתבעים למטרת נופש ותיירות עומדים בניגוד גמור להוראות התקנון המוסכם של הבית המשותף, ובפרט סעיף 6.07 לתקנון, הקובע מפורשות כי דירות המגורים **תשמשנה למגורים ולא לכל מטרה אחרת שהיא**. נטען כי, הפרשות הלשוניות המקובלות ל"מגורים" כפי שנקבע בפסיקה שוללת שימוש ביחידות מגורים למטרת נופש. נוסף לכך, נטען בתביעה כי השימוש האסור אותו עושים הנתבעים בדירות המגורים שבבעלותם פוגע בתובעת בכך שהנתבעים מנהלים, למעשה, עסק מקביל המתחרה במלון דניאל.

4. להגנתם טענו הנתבעים, כי הבית המשותף איננו בית משותף רגיל אלא בית משותף מיוחד המוגדר בתקנון הבית כ"**מלון דירות ונופש**" ומכאן שלדירות המגורים אופי מלונאי ברור, שאינו שולל שימוש בדירות למטרת נופש. הנתבעים סבורים כי סעיף 6.07 לתקנון עליו נסמכת התובעת, לא נועד למנוע את השכרת דירות המגורים למטרת נופש אלא נועד למנוע שימוש בהם למשרדים או לשימושים מסחריים שונים. הנתבעים הציגו הוראות אחרות מהתקנון (למשל: 6.08, 6.10, 6.11), מהן עולה כי, דירות המגורים הן בעלות אופי מלונאי מובהק וכי תקנון הבית מתייחס אל דירות המגורים כחלק ממלון דירות. כך, לדוג' נאסר על התקנת מערכות שונות בדירות המגורים בשים לב שהן מחוברות למערכות המרכזיות של המלון, הוגדר במפורש כי מפתחות דירות המגורים מוחזקות בדלפק הקבלה בדומה לחדרי המלון, נאסר על שינויים בדלתות הכניסה ובשילוט הדירה כדי לשמור על אחידות המראה (בין המלון לדירות המגורים), והוגדרה חובת רישום בקבלה של בעל דירה שאינו גר ברציפות בדירתו, עניין המלמד כי התקנון הביא בחשבון מגורים לא רצופים, ובמשתמע, את השכרת הדירות לטווח קצר.

5. הנתבעים הוסיפו וציינו כי התובעת נמנעה מלגלות בתביעה, את הסכם האחזקה והשירותים שנחתם בשנת 2014 בין חברת האחזקה שבשליטת התובעת לבין התובעת ונציגי בעלי דירות המגורים (להלן: "**הסכם 2014**"). במסגרת הסכם 2014, שבגדרו, הוסדרו שיעור דמי האחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והניחול הנגבים מבעלי דירות המגורים וכן היקף השירותים לו הם זכאים, נקבע, בין היתר, כי השירותים הניתנים לבעלי דירות המגורים הם שירותים זהים לאלה שניתנים למלון. לשיטת הנתבעים מעצם הזהות במתן השירותים, נגזרת גם האפשרות של הנתבעים להשכיר את דירות המגורים למטרת נופש בדומה למלון דניאל. הנתבעים טענו כי תביעת התובעת פוגעת פגיעה מהותית בקניינם של הנתבעים על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. נטען כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב שכן התובעת עצמה, שכרה מבעלי דירות המגורים את דירותיהם והשתמשה בהם כחדרי מלון בהתאם לצרכיה על פי נוהל הקרוי Leaseback, שעוגן בחוזי הרכישה המקוריים בין התובעת לנתבעים. התנהלות זו מלמדת כי השימוש בדירות המגורים למטרת נופש ותיירות תואם את הוראות התקנון המוסכם, גם לשיטת התובעת.

6. יודגש כי הנתבעים לא הכחישו במישור העובדתי כי הם משכירים את דירותיהם לפרקי זמן קצרים למטרת נופש כפי שנטען בתביעה, אלא טענו, כאמור כי, אין כל מניעה משפטית האוסרת עליהם לעשות כן.

מהלך הדיון בקצרה

7. בהחלטה מיום 6.10.2019 נעתרה כב' המפקחת שדנה קודם לכן בתיק, לבקשה מוסכמת מטעם הצדדים והורתה על איחוד התיקים לצורך ייעול הבירור וההכרעה בהם לאחר שנמצא כי התשתית העובדתית, עילת התביעה והשאלות המשפטיות העולות מטענות הצדדים בשמונה התביעות הן זהות.

8. ביום 9.12.2019 נערך דיון קדם משפט, במסגרתו צוין כי התובעת הגישה תביעה נוספת באותו עניין שמוספרה כתיק מספר 225/19, אשר לא נדונה במאוחד עם התיקים דנן. בסיומו של הדיון התבקש ליתן הודעה בקשר לאיחודו של תיק זה ובהתאם נקבע כי תינתנה הוראות להמשך ההליך.

9. בהמשך ובעקבות הודעה שהוגשה לתיק לפיה ב"כ הנתבעת בתיק 225/19 אינו מעוניין לאחדו עם התיקים דנן, התבקש ליתן צו להגשת ראיות. לשלמות התמונה יוער, כי תיק 225/19 הסתיים בפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין ביום 19.10.2020, שלפיה, מחויבים הצדדים להוראות התקנון המוסכם ולכל צד שמורה הזכות לנקוט בכל הליך שיראה לנכון במקרה של הפרת התקנון.

10. ביום 26.10.2020 ניתנה החלטה על הגשת ראיות בתיק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. ביום 20.12.2020 הגישה התובעת ראיות מטעמה: תצהירו של מר יצחק לוי, שהיה במועדים הרלוונטיים מנכ"ל חברת הניהול והאחזקה של המלון, תצהירו של רו"ח חובב ריקה, וכן תצהירו של מר ליאור עקיבא קב"ט המלון.
12. ביום 29.4.2021 הגישו הנתבעים ראיות מטעמם: תצהיר עדות ראשית אחד ויחיד של מר עוזי פרחי (הנתבע בתיק 221/19).
13. ביום 6.6.2021 התקיימה ישיבת הוכחות במהלכה נחקרו עדי הצדדים, מר לוי, מר ריקה ומר עקיבא מטעם התובעת ומר פרחי מטעם הנתבעים. בסיומה של ישיבת ההוכחות ציין ב"כ הנתבעים כי הוא מבקש למחוק את התביעה נגד נתבעים 9 ו-10 שמכרו את דירותיהם לאחרים, שכן אין כל משמעות מעשית לסעדים ולצווים שהתבקשו נגדם. חרף בקשת ב"כ הנתבעים לא עלה בידי הצדדים לגבש הסכמות לסיום ההליך ביחס לנתבעים אלו.
14. ביום 8.11.2021 התקיים דיון שיוחד לשמיעת סיכומי טענות הצדדים בעל פה. במהלך הדיון ציין ב"כ התובעת כי מאחר שהנתבעים 9 ו-10 מכרו את דירותיהם הוא עומד רק על פסיקת הוצאות לחובתם.
15. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע וכעת נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

16. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר הראיות המצוי בתיק על רקע הוראות הדין, מצאתי לנכון לקבל את התביעה ולאסור על הנתבעים להשכיר את דירות המגורים שבבעלותם למטרת תיירות ונופש לפרקי זמן קצרים. להלן טעמי.

מעמדו של תקנון בית משותף ודרכי פרשנותו

17. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע לאמור:
"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף"
18. בסעיף 62(ג) לחוק המקרקעין נקבע לעניין תוקפו המחייב של תקנון בית משותף, כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכך".

19. על מעמדו ותוקפו של תקנון הבית המשותף עמד כב' השופט י' שפסר, בעניין עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, בפסקה 24 (נבו, 10.8.2021) (להלן: "עניין אלי רוני"). בעניין אלי רוני נקבע כי היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף מוסדרים על פי מספר מערכות של כללים: הוראות חוק המקרקעין, התקנות שהותקנו לפיו, תקנון הבית המשותף, החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות, החלטות הנציגות והחלטות המפקח על המקרקעין. כן צוטטה הספרות המשפטית המדמה את התקנון למעין "חוקה" של הבית, שמסודותיו של הבית המשותף - אסיפת הדיירים ונציגות הבית מחויבים לפעול לפי הוראותיו. עוד נקבע ביחס לתקנון הבית המשותף כי הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, אולם משעה שנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני, ובכוחו לחייב בעלי דירות שלא הסכימו לתקנון ולא היו צד לו, ואין רלוונטיות לשאלה האם בעלי הדירות היו מודעים להוראותיו כדי לחייבם לפעול לפיו. בכך, נבדל התקנון מחוזה רגיל, ובלשון פסק הדין:

"לכן, בשונה מחוזה רגיל, כוחו של תקנון מוסכם יפה גם כלפי כל אדם שהפך לבעלים של דירה בבית משותף לאחר רישום התקנון, כאשר "אדם המבקש לרכוש יחידה בבית המשותף, ולהיות חבר במעגל האנשים הזכאים ליהנות מהרכוש המשותף, והחייבים לשאת בהוצאות אחזקתו התקינה, יכול לדעת מראש, מה היא חוקת הבית, כיצד הוא מתנהל, מהן זכויותיו וחובותיו, ומהו הנטל המוטל עליו"..."

(ר' עוד ברע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרני שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו, 16.1.2013); עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשייה 11 נשר (נבו, 08.11.2015); המפקח על המקרקעין (פתח תקווה) 514/20 ע.י.ר קרן השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו, 10.8.2021)

20. התקנון גם נתפש כחוזה, או לכל הפחות, כמוסד משפטי שעליו חלים דיני החוזים. בע"א 5043/96 נחמיה גלמן נגד הררי רפול עזרא, (פ"ד נד (3), 389) נקבע כי תקנון הבית המשותף הוא בגדר הסכם בין הצדדים, ויש לפרשו על פי אומד דעת הצדדים, בדומה למלאכת פרשנותו של חוזה (ר' גם בעש"א (ת"א) 38668-11-21 יודיטקס בע"מ נ' נציגות הדיירים והבית המשותף בבלי 12 תל אביב, נבו 11.7.2022).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. בפסיקה נקבע כי ככל שלשונו של החוזה ברורה וחד-משמעית, באופן שאפשר ללמוד ממנה באופן מפורש על אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים, אזי שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני וכי הכלל הוא שחזקה על הצדדים כי התכוונו למובנו הפשוט של הלשון שבה נקטו (ר' ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, בפסקה 10 (נבו 23.5.2016)).

22. כמו כן, מכיוון ש"לא כל החוזים נולדו שווים" (ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, בפסקה 12 לפסק דינו של כב' השופט שטיין (נבו, 20.11.2019) (להלן: "פסק דין ביבי כבישים"), יש להבחין בין שני סוגי חוזים עיקריים. האחד חוזה יחס פתוח אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד, והשני הוא חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר והוא איננו זקוק לפרשנות יצירתית, כאשר "על פי רוב, אם כי לא תמיד, חוזים סגורים מכילים בתוכם הוראה כתובה בדבר היותם ממצים את מכלול החיובים והזכויות שהצדדים ביקשו ליצור עבור עצמם, אשר גם מבהירה כי שום תנאי מתנאי החוזה לא ישונה אלא בהסכם בכתב החתום בידי הצדדים, הוראה כאמור תחסום כל עדות אשר באה לסתור את תנאי החוזה, לרבות עדות המייחסת לבעלי החוזה הסכמה מאוחרת לשנות תנאי מתנאיו" (פסקה 13 לפסק דין ביבי כבישים).

23. השתייכותו של תקנון מוסכם לסוגי החוזים העיקריים טרם זכה לדיון ממצה בפסיקה, אולם נראה כי המגמה היא שתקנון מוסכם שנרשם לבית משותף: "משתייך ל"חוזה סגור", או לכל הפחות במיקומו ב"קשת החוזים", יש למקמו ב"קצוות הקשת, ליד חוזה סגור". (המפקח על המקרקעין (פתח תקוה) 355/21 הלר רפאל נ' רוט אלימלך, בפסקה 37 (נבו, 27.3.2022)). בהקשר זה, נקבע בפסק דין ביבי כבישים (בפסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט שטיין) כי: "שופט אשר בא להכריע במחלוקת לגבי משמעותם של תנאיו של חוזה סגור לא יעסוק אלא בקביעתן של עובדות החוזה. הווה אומר: השאלה היחידה שעליה יהא עליו לענות היא "מה הסכימו ביניהם הצדדים כעניין של עובדה"?...פרשנותו של חוזה פורמלי סגור, ככל שמלאכה זו תידרש, תהא אפוא חסינה מפני הכנסת שיקולים ערכיים, החיצוניים לחוזה, על ידי בית המשפט".

מן הכלל אל הפרט

האם שימוש בדירה למטרת נופש או תיירות לטווח קצר הוא סוג של שימוש למגורים?

24. כאמור, לבית המשותף נשוא ההליך שלפני תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 27.12.1987. (לעיל ולהלן: "התקנון" או "התקנון המוסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. סעיף 1.02 בפרק המבוא לתקנון קובע כדלקמן:

"חברת מגדל דניאל מלון דירות בע"מ בנתה את המבנה ומכרה חלק מדירותיו לרוכשים שונים (להלן – "דירות המגורים") כשלכל דירה שנמכרה כאמור – חלק ברכוש המשותף; חלק נוסף של הדירות מיועדות למכירה לרוכשים נוספים (וככל שתמכרנה מעת לעת תחשבנה גם הן כנכללות בהגדרת "דירות המגורים"); חלקן האחר של הדירות משמש כחדרי מלון (להלן – "חדרי המלון"), יתרת הדירות במבנה הכוללות בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לובי, בית-כנסת, מסעדות, מחסנים, חדרי שרתים, חדרי חשמל, חדרי מכונות, מנהלה, קבלה וכיו"ב ייקראו להלן – החלק המלונאי".

26. בהמשך קובע סעיף 1.04 בפרק המבוא כדלקמן:

"מטרת תקנון זה, בין היתר, להסדיר את הזכויות והיחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף לבין עצמם, להסדיר את הזכויות והיחסים בין בעלי דירות המגורים לבין מלון דניאל כמלון בהתחשב בכך שהבית המשותף כולל מלון ודירות מגורים כאחד; לקבוע את הצמידויות המיוחדות, ולהבטיח שמחד לא יופרעו הפעלתו התקינה של המלון כמלון אורחים והמשך פיתוחו ובנייתו, ומאידך שבעלי דירות המגורים יוכלו ליהנות מדירותיהם".

27. בפרק השני לתקנון שכותרתו "פירושים" נקבע בסעיף 2.01 כך:

"המבוא לתקנון זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקום שיהא צורך לפרש תקנון זה, בין ע"י הצדדים, בין ע"י המפקח על הרישום, בין ע"י בית משפט או בורר ובין ע"י כל אדם או רשות, יפורש תקנון זה ברוח הדברים המובאים במבוא לתקנון זה.

28. במקרה הנדון עסקינן בסעיף 6.07 לתקנון הקובע כדלקמן:

"כל דירות המגורים תשמשנה למגורים בלבד ולא לכל מטרה אחרת שהיא, ולא תאכלסנה בעת ובעונה אחת דיירים במספר העולה על המקובל והנהוג במלון". (הדגשות אינן במקור – א.ש.)

29. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה הפרשנית האם האמור בסעיף זה אוסר על השכרת דירות המגורים לטווח קצר למטרת תיירות ונופש. כדי להשיב על שאלה זו, יש לבחון את המשמעות שניתנה בפסיקה למונח שימוש למגורים, בהתאם לכללי הפרשנות הנוהגים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. בעע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נגד החברה להגנת הטבע (נבו, 7.12.2006) נדונה ההבחנה בין שימוש רגיל בדירות למגורים לבין שימוש בדירות למטרת נופש ונקבע כך:

"תכנו המילולי של המושג "דירות נופש" מלמד על עצמו: דירות שייעודן לבילוי לצורך נופש. ייעוד זה, מכוח עצמו, שולל ייעוד למגורים דרך שגרה, שכן פשיטא, בני אדם עוסקים במשלח ידם במשך מרבית ימות השנה, ומתפנים להינפש מעמלם אך בתקופות מסוימות של השנה, ולא דרך קבע"

31. בעע"מ 8411/07 מעוז דניאל בע"מ נ' אדם טבע ודין (נבו, 28.1.2010) (להלן: "עניין מעוז דניאל") דן בית המשפט העליון בפרשנות המונח "יחידת נופש" לעומת "בית מגורים" בהתאם לייעוד התכנוני שנקבע למקרקעין וקבע כך:

"דירת נופש מיועדת כידוע למטרות הבראה, מנוחה ומרגוע והיא משמשת לבילוי של חופשה וקייט לפרק זמן קצוב. לעומת זאת דירת מגורים היא דירה בה מנהל אדם את שגרת חייו ובה הוא מתגורר דרך קבע במשך רוב ימות השנה".

עוד נקבע בעניין מעוז דניאל כי יחידות נופש להבדיל מבית מגורים:

"...זמינות לשימושו של הציבור הרחב... וככל שביחידות נופש מדובר משמעות הדבר היא כי... הינן דירות המיועדות לאכסון ולאירוח של נופשים על בסיס מלוואי שהינו ארעי ומתחלף מטיבו" (הדגשות אינן במקור – א.ש.).

ור' גם עפמ"ק 38350-06-22 אבידן ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון מצפה רמון (פורסם בנבו, 11.8.2022).

32. בפסק דינה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין (כתוארה אז) י' ענתבי-שרון בעניין (ת"א) 993/17 נציגות הבית המשותף ברח' חברון 12 נ' דריי (נבו, 10.10.2018), נדונה שאלה דומה לענייננו. במקרה שם, נטען כי בעל דירה משכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים בפלטפורמות אינטרנטיות כדוגמת Airbnb, וכי שימוש זה עומד בניגוד להוראות תקנון הבית לפיו השימוש בבית יהיה ל"מגורים" בלבד. כב' המפקחת בפסק דינה ערכה בחינה לשונית/פרשנית של ההוראה בתקנון ובמסגרת זו עמדה על הפסיקה בעניין מעוז דניאל שצוינה לעיל שם נקבע כי קיימת הבחנה ברורה בין דירה למטרת נופש לבין דירת מגורים. עוד עמדה המפקחת על הפסיקה בתחום דיני המס שאף היא שוללת הכרה בהשכרת דירה לזמן קצר למטרת נופש כשימוש בדירה ל"מגורים", וציטטה את פסקי הדין בעניין ע"א 1042/12 פרדריק חכים נ'



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/221/2019, 7/220/2019
7/224/2019, 7/223/2019, 7/222/2019
7/228/2019, 7/227/2019, 7/226/2019
7/298/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (נבו, 21.1.2014), ובעניין עמ"ש (מחוזי ב"ש) 22/89 **זהבה וברוך מנדל נ' מנהל מס שבח מקרקעין** (נבו, 13.1.1991). לאחר כל אלה הגיעה כב' המפקחת לכלל מסקנה כי:

"בלשון בני אדם אין רואים בדירה המושכרת לתקופות קצרות ככזו המשמשת "למטרת מגורים", אלא יותר למטרה של עסק למגורים או מלונאות ונופש. במקרה זה של שכירות לתקופה קצרה, השוכר שווה בדירה לשם קיט ונופש, אך אינו גר בה. המסקנה הלשונית העולה מהאמור לעיל היא כי המונח "שימוש למגורים" בתקנון המוסכם מכון לשימוש של קבע או לכל הפחות להשכרה לטווחי זמן ארוכים של מספר חודשים ולא להשכרת דירה לפרקי זמן של ימים". (הדגשה אינה במקור – א.ש.)

33. העולה מפסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון ומפסקי הדין של יתר הערכאות לעיל, הוא כי הפרשנות המקובלת לביטוי "דירות מגורים" כפשוטה מתארת דירות המשמשות למגורי קבע להבדיל מדירת נופש או חדרי מלון המשמשים למגורי ארעיים.

34. עוד ראוי לציין כי פרשנותו הספציפית של סעיף 6.07 בתקנון הבית המשותף דן, כבר נדונה בערכאה זו. בתיק (נתניה) 282/16 **מלון דניאל נגד רז א.מ.ל.ד ייעוץ השקעות ונכסים בע"מ** מיום 10.12.2017 (שצורף כנספח לכתב התביעה) קבעה כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל כי, לדיתה, השכרת דירת מגורים לטווח קצר למטרת נופש ותיירות עומדת בניגוד להוראות התקנון ואינה בגדר "שימוש למגורים", כפי שפורש מונח זה בפסיקה. בהתאם, ניתן צו האוסר על השכרת דירות המגורים של הנתבעת שם למטרת תיירות ונופש.

35. אני שותף לאמור בפסקי הדין לעיל, וגם דעתי היא שמובנו הפשוט של המונח "מגורים" משמעו: שימוש למגורים בלבד. לפיכך, השכרת הדירות למטרת תיירות ונופש לטווחי זמן קצרים, היא שימוש מלונאי, שאינו שימוש למטרת מגורים. שימוש כזה, אינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 6.07 לתקנון המוסכם דן שלפיו: **"כל דירות המגורים תשמשנה למגורים ולא לכל מטרה אחרת שהיא"**.

36. חיזוק למסקנתי זו, אני מוצא גם בהוראת סעיף 2.01 לתקנון שהוזכר על ידי קודם המורה כי התקנון יפורש ברוח הדברים המובאים במבוא לתקנון. עיון במבוא לתקנון מלמד כי, קיימת הבחנה בין החלק המלונאי בבית המשותף לבין החלק שנועד למגורים (סעיף 1.02 לתקנון) וכי **מטרת התקנון היא להבטיח שמחד לא תופרע הפעלתו התקינה של בית המלון כמלון אורחים והמשך פיתוחו ובנייתו ומנגד שבעלי דירות המגורים יוכלו ליהנות מדירותיהם** (סעיף 1.04 לתקנון). מר לוי מטעם התובעת העיד בתצהירו כי השכרת דירות המגורים לטווח קצר גורמת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפגיעה עסקית במלון (סעיפים 18-25 לתצהיר לוי). לא מצאתי שהנתבעים הפריכו את הטענה לפגיעה במלון או סתרו את גרסת מר לוי בעניין זה. כל שנטען על ידי הנתבעים הוא כי הם רשאים להשכיר את הדירות בכל אופן שיחפצו. נוסף לכך בחקירתו הנגדית ציין מר פרחי כי השכרת דירות המגורים שבבעלותו מתנהלת באופן עסקי וכי הוא מוציא קבלות או חשבוניות מס ללקוחות השוכרים ממנו את הדירות וכי פתח תיק מע"מ והסדיר את הנדרש בפני הרשויות לצורך הפעילות העסקית (שו' 22, שו' 42-46 בעמ' 19 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). לטעמי, התנהלות זו של הנתבעים, הן לפי גרסת מר לוי שלא נסתרה, והן לפי עדותו של מר פרחי, יוצרת תחרות ופגיעה עסקית במלון דניאל, באופן העשוי להיחשב כהפרעה להפעלתו התקינה של בית המלון כמלון אורחים, בניגוד לסעיף 1.04 לתקנון.

37. אינני מקבל את פרשנותם של הנתבעים לתקנון המוסכם לפיה המגבלה שבסעיף 6.07 בתקנון מתייחסת רק לשימוש למשרדים או למסחר, וזאת, משני טעמים: ראשית, פרשנות זו אינה מתיישבת עם לשונו הנחרצת והברורה של התקנון המתיר שימוש ל"מגורים" **ולא לכל מטרה אחרת שהיא**. מגורים אינם כוללים השכרות קצרות טווח למטרת נופש, תיירות, או שימוש מלונאי אחר - זהו פשוטו של מקרא. יש לזכור כי בהיותו של התקנון המוסכם חוזה, יש לפרשו לפי אומד דעתם המפורש של הצדדים. כאשר לשונו של החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [ר' דנ"א 2045/05 **ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל** (נבו, 11.5.2006); ע"א 8836/07 **בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן** (נבו, 23.2.2010); ע"א 8080/16 **עמודי שחף בע"מ נ' פינקל יוסף**, בפסקה 12, נבו 8.8.2018]. שנית, השכרת דירות מגורים לנופש לטווח קצר הכוללת סממנים ברורים של פעילות עסקית, כפי שהעיד מר פרחי, שומטת את הקרקע תחת פרשנות הנתבעים לסעיף 6.07 לתקנון, שכן גם לשיטת הנתבעים שימוש מסחרי בדירות המגורים הוא אסור.

38. לו מנסחי התקנון המוסכם, היו מעוניינים לקבוע שניתן יהיה להשכיר את דירות המגורים להשכרה מלונאית, לא היה כל צורך לרשום באופן מפורש את המילים: **"כל דירות המגורים תשמשנה למגורים ולא לכל מטרה אחרת שהיא"**. כל שהיה על מנסחי התקנון לעשות, הוא להשמיט את המילים "ולא לכל מטרה אחרת שהיא", או לכתוב כי "הדירות לא תשמשנה למשרדים או למסחר". משלא עשו זאת, לשון התקנון המפורשת, נוטה באופן חד משמעי לפרשנות התובעת, ומנגד פרשנות הנתבעים, אינה מתיישבת עם לשונו הברורה כאמור של התקנון המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019,
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019,
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. כאמור, אין מחלוקת עובדתית כי הנתבעים משכירים את דירותיהם למטרת נופש ותיירות לפרקי זמן קצרים (להבדיל מהשכרת הדירות לטווח ארוך לצרכי מגורים שהיא פעולה אפשרית על פי התקנון). הנתבעים לא הכחישו זאת בכתבי ההגנה מטעמם, ומחומר הראיות שהוצג לפני (דו"חות החקירה שצורפו לתצהיר ריקה) עולה תמונה ברורה לפיה הנתבעים: פרחי, בן שושן וכוכבי, משכירים את דירותיהם למטרת נופש ותיירות ולטווח קצר. גם בעדותו אישר מר פרחי כי הוא משכיר את דירותיו לפרקי זמן קצרים ומפרסם את הדירות להשכרה באתרי תיירות שונים (שו' 18-22 בעמ' 15 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). עוד הוסיף מר פרחי בעדותו: **"ש. אתה טוען שאין שום בעיה לעשות שימוש בדירות להשכיר על בסיס יומי, או שבועי או 10 ימים נכון? ת. נכון. לא הייתם צריכים חוקר פרטי בשביל זה"** (שו' 14-16 בעמ' 16 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). לכך יש להוסיף כי יתר הנתבעים כלל לא העידו במסגרת הליך זה ולא הציגו כל גרסה הסותרת את גרסת התובעת לפיה כל הנתבעים משכירים את דירותיהם למטרת נופש ולטווח קצר, וכאמור, בכתבי ההגנה שהוגשו מטעמם לא מצאתי הכחשה לכך.

40. לסיכום חלק זה: על בסיס החומר שלפניי, שוכנעתי כי כל הנתבעים, כעניין שבעובדה, משכירים את דירות המגורים שבבעלותם למטרת נופש ותיירות וכן לטווח קצר. סעיף 6.07 לתקנון המוסכם אוסר במפורש על שימוש בדירות המגורים לכל מטרה אחרת שהיא פרט למגורים. שימוש מלונאי בדירות הוא שימוש למטרה שאינה "מגורים", ולפיכך יש לראות בו כשימוש אסור הנוגד את התקנון.

41. אף על פי שבחינה טקסטואלית-לשונית של הוראת סעיף 6.07 בתקנון מובילה, לטעמי, למסקנה ברורה וחד משמעית כי חל איסור על השכרת דירות המגורים למטרת נופש, אדרש להלן ליתר טענות הנתבעים, כדי שפסק הדין לא ייצא חסר.

האם אופיו של הבית המשותף מאפשר השכרת דירות מגורים לנופש ולטווח קצר?

42. הנתבעים טוענים כי עסקינן בבית משותף ייחודי הכולל בית מלון ודירות מגורים וככזה הוא מאפשר את השכרת דירות המגורים שבו למטרת נופש ותיירות. בסיכומיהם מיקדו הנתבעים את טיעונם על שלושה צירים מרכזיים: הציר הראשון הוא הפניה להוראות שונות בתקנון שמהן משתמע כי התקנון רואה בדירות המגורים דירות בעלות אופי מלונאי וכי למעשה אין הבחנה בין המלון לבין דירות המגורים (למשל, סעיפים 6.01, 6.08, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 לתקנון), הציר השני הוא הסכם אחזקה וניהול משנת 2014 ("**הסכם 2014**") שממנו עולה כי דירות המגורים ובית המלון מקבלים שירותים זהים, הציר השלישי הוא כי התובעת עצמה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשתה שימוש מלונאי בדירות המגורים של הנתבעים, בהתאם לצרכיה, על פי הסכם שנהג בין הצדדים ונקרא Leaseback.

43. להלן אבחן את טענות הנתבעים כסדרן.

44. הנתבעים הפנו לסעיף 6.01 לתקנון המורה לבעלי הדירות להשתמש בדירות וברכוש המשותף באופן כזה שלא יופרעו השימוש וההנאה הסבירים של יתר המשתמשים בבית המשותף ויישמר הערך של הבית המשותף כבית מלון מדרגה גבוהה ו/או "כמלון דירות נופש". לדעתי, סעיף זה לא יכול להתפרש ככזה המעניק לבעלי דירות המגורים זכות להשכיר את דירת המגורים למטרת נופש, שכן, סעיף 6.01 נועד להתוות כללי שימוש והתנהגות לדירות מגורים שנמצאות בתוך בית מלון שמיועד במהותו למטרת נופש, היינו, שהמתארחים בו מצפים לסביבה שקטה, נינוחה ורגועה יותר ביחס לסביבת מגורים רגילה. זהו, לטעמי, הקשר הנכון של הסעיף. כך, גם יתר הסעיפים שאיזכרו הנתבעים, ובהם הסעיפים שנועדו לשמור על אחידות מראה, על תחזוקת המתקנים המשותפים למלון ולדירות המגורים ועל פיקוח מסוים כגון חובת רישום בקבלה - בשים לב שדירות המגורים משולבות בתוך בית המלון, אינם מובילים למסקנה שאפשר להשתמש בדירות המגורים למטרה שאינה מגורים במובנו הפשוט והרגיל של מונח זה כאמור בסעיף 6.07 לתקנון. נוסף לכך וגם אם יש דמיון פיזי בין דירות המגורים ליחידות המלונאיות וגם אם בחלקים מסוימים שבו התקנון אינו מבחין בין דירות המגורים לבין המלון (אם כי ראוי להדגיש שבחלקים אחרים קיימת הבחנה ברורה בין דירות המגורים לבין היחידות המלונאיות), הרי שאין חולק כי בחלק הרלוונטי לענייננו, שהוא הסעיף העוסק במטרה שלשמה ישמשו דירות המגורים - התקנון נחרץ וברור.

45. כמו כן, עיינתי בהסכם 2014 ולא מצאתי בו תימוכין לנטען על ידי הנתבעים. ראשית, כנקודת מוצא לדיון, יש לזכור כי משנרשם תקנון בפנקס הבתים המשותפים הוא גובר על כל הסכם פרטני (ר' עניין אלי רוני הנזכר לעיל, בפסקה 36). כאמור, המגבלה על שימוש בדירות המגורים לכל מטרה אחרת שהיא אינה מגורים, עוגנה בהוראת התקנון וזכויותיהם של הנתבעים בדירות המגורים כפופות להוראות שבתקנון, מכאן שהנתבעים אינם יכולים "לנכס" לעצמם זכויות העולות על הזכויות שניתנו להם בהתאם לתקנון מכוח הסכם חיצוני לתקנון וליתר דיוק מכוח פרשנות להסכם זה, שכן, אין חולק שהסכם 2014 לא התיר במפורש השכרת דירות למטרת נופש (ר' שו' 15-16 בעמ' 18 לפרוטוקול מיום 6.6.2021).

46. שנית, העובדה שדירות המגורים זכאיות לקבל שירותי מלון שונים (בין שבאופן מלא כטענת הנתבעים ובין שבאופן חלקי כטענת התובעת), אינה הופכת את דירות המגורים ליחידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019,
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019,
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019,
7/298/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מלונאיות או לדירות נופש ואין בכך כדי לגרוע מהוראת סעיף 6.07 לתקנון ולהכשיר את השימוש בדירות בניגוד להוראות התקנון. לעניין זה אפנה ל-והואיל השלישי בהסכם 2014: **"אין בהסכם זה כדי לגרוע מהזכויות והחובות בתקנון המוסכם"**. בסופו של יום, הנתבעים רכשו זכויות בדירות מגורים הנהנות משירותי מלון ומיועדות למטרת מגורים בלבד, הם לא רכשו זכויות בדירות המיועדות למטרת נופש או יחידות מלונאיות.

47. שלישית, הסכם 2014 נועד להסדיר את התשלום עבור השירותים שמהם נהנים בעלי דירות המגורים ואת היקפם המדויק במטרה להגיע לחלוקה צודקת יותר של ההוצאות. זוהי תכליתו וזוהי מטרתו של ההסכם. עיון בתקנון מעלה שרשימת השירותים שמהם נהנים בעלי הדירות בבית המשותף אומנם פורטה בסעיף 9 לתקנון אולם סעיף זה כולל הוראות בדבר שיקול הדעת הנתון לנציגות להחליט אילו שירותים לספק לבעלי דירות המגורים ואילו למלון, והאם ובאיזה אופן להפריד את ההשתתפות בהוצאות בגין שירותים אלו, בשים לב ל"צריכה" השונה של השירותים של כל אחד מסוגי הדירות. לטעמי, סעיף 9 לתקנון והסכם 2014 שנכרת מכוחו, דווקא מחזקים את ההפרדה הקיימת בין דירות המגורים לבין המלון בנושא הרלוונטי לענייננו. בהקשר זה, אפנה לחקירתו הנגדית של מר פרחי, במסגרתו אישר מר פרחי כי דירות המגורים משתתפות רק בשיעור של 30% מעלויות האחזקה של הבית המשותף ואילו המלון משתתף בשיעור של 70% מעלויות אלו: **"ש. תסכים שחדרי המלון משלמים דמי אחזקה גבוהים יותר, מחדרי המגורים ביחס של לפחות 30-70 אחוז? ת: כן. כדי לדייק את זה המלון משלם 70 אחוז ואתם 30 אחוז, זה יוצר שעבור דירה מול דירה הדירה של המלון משלמת יותר מהדירה שלך? ת: נכון."** (שו' 39-44 בעמ' 17 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). חלוקת דמי האחזקה והניהול בין היחידות המלונאיות לדירות המגורים, באופן הנזכר לעיל, תומכת במגבלה שעוגנה בתקנון ביחס למטרת השימוש בדירות המגורים, שהרי אם מדובר ביחידות זהות הצורכות את אותם שירותים או למצער זכאיות לאותם שירותים אין סיבה להבחנה בגובה דמי הניהול המשולמים.

48. גם טענת הנתבעים כי התובעת עצמה השתמשה בדירות המגורים כחלק מהמאגר המלונאי בהתאם לנוהל/הסכם עם בעלי דירות המגורים שנקרא Leaseback אינה יכולה להועיל להם. ראשית, הנתבעים (וטעמיהם עמם) נמנעו מלהציג את הנוהל או ההסכם האמור, כך שפרטי ההסכם ותנאיו אינם ידועים, והתמונה בהקשר זה, אינה מלאה. בהתאם לכלל הידוע שבעל דין לא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, הימנעותם של הנתבעים להציג ראייה זו פועלת לחובתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019,
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019,
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019,
7/298/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. שנית, וכעולה מעדותו של מר לוי והמסמכים שהוצגו, אכן המלון נהג בעבר לשכור את דירות המגורים ולשכן בהן את אורחי המלון. לדבריו של מר לוי השימוש בדירות המגורים לנופש נעשה בהסכמתה של התובעת ועל כן המלון לא ראה בכך פגיעה בו (שו' 41-45 בעמוד 13, שו' 6-7 בעמוד 14 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). העולה מעדות זו הוא כי בראיית התובעת, האפשרות **היחידה** לפעול בניגוד לתקנון ולהשכיר את דירות המגורים לטווח קצר ולמטרות תיירות יכולה להיות באמצעות השכרתן **לתובעת בלבד** כדי שהתובעת לא תיפגע מכך פגיעה עסקית. למעשה, נראה כי הסעיף בתקנון נועד לטובת התובעת ולכן ניתן לומר שהיא והיא בלבד רשאית לוותר על זכותה להעדר תחרות ושהיא הסכימה בנסיבות מסוימות למחול על הזכות, ואולם, הסכמה זמנית זו אינה יוצרת זכות קניינית המאפשרת לנתבעים ליצור תחרות קבועה למלון. על כל פנים, גם אם **בעבר** הסכימה התובעת לוותר על זכויותיה מכוח התקנון, כשסברה שהדבר אינו פוגע בה עסקית, אין בכך כדי להצדיק את הפרת הוראות התקנון המוסכם **במבט צופה פני עתיד**.

50. ראוי להדגיש כי התובעת צרפה לכתב התביעה פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 15.11.2018, בו צוין בפירוש כי עמדתה היא שהשכרת הדירות לתקופות קצרות לנופש מנוגדת להוראות התקנון וכי תפעל באמצעים משפטיים לעצור זאת. משכך, גם אם אקבל את גישת הנתבעים כי נוהג או נוהל של Leaseback בעבר, פועל לחובת התובעת, הרי שהתובעת גילתה דעתה, לכל המאוחר, בחודש נובמבר 2018, כי לא תשלים עם השכרת דירות המגורים לתקופות קצרות ולנופש מאחר שלדידה שימוש כזה עומד בניגוד להוראות התקנון.

51. בהקשר זה אעיר כי אף על פי שמר פרחי השתתף באסיפה זו והיה נוכח בה כנציג בעלי דירות המגורים (שו' 20-21 בעמ' 16 לפרוטוקול מיום 6.6.2021), לא נרשמה בפרוטוקול כל הערה או מחאה מצדו באשר לנכתב בפרוטוקול וגם הסבריו של מר פרחי בעדותו על אודות הסיבה לכך נראים בעיני מאולצים ובלתי משכנעים (ר' שו' 35-43 בעמ' 16 לפרוטוקול מיום 6.6.2021). כמו כן, לא ננקטה על ידי מר פרחי או על ידי מי מהנתבעים כל פעולה בקשר עם ההחלטה, שלכאורה, ולשיטתם, עומדת בסתירה לנוהל שנהגו לפיו בעבר. הנתבעים לא ביקשו לכנס אסיפת דיירים דחופה בניסיון לשנות את ההחלטה וגם לא פנו בתביעה מתאימה למפקח על המקרקעין. התנהלות שכזו, שבה הנתבעים ממשיכים "בשלהם", פועלים בניגוד להחלטת אסיפת הדיירים, ומעוררים את טענותיהם רק לאחר הגשת התביעה, איננה ראויה, שכן מלבד התקנון על בעל דירה לציית גם להחלטת האסיפה הכללית. הנתבעים, כאמור, לא עשו כן.

52. נוכח האמור, מצאתי לדחות את טענות הנתבעים לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/220/2019, 7/221/2019
7/222/2019, 7/223/2019, 7/224/2019
7/226/2019, 7/227/2019, 7/228/2019
7/298/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סוף דבר

53. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת, ניתן בזאת צו האוסר על הנתבעים, או על ידי מי מטעמם, להשתמש בדירות בבית המשותף שבבעלותם בניגוד להוראות התקנון המוסכם ובכלל האמור נאסר על הנתבעים להשכיר את הדירות למטרת תירות ונופש, לפרקי זמן קצרים, על בסיס יומי/ שבועי.
54. מובהר כי השכרת דירות הנתבעים לטווח ארוך ולצרכי מגורים - מותרת.
55. כדי לאפשר לנתבעים שהות להיערך ולהתארגן בהתאם ומבלי שייגרם נזק לצדדים שלישיים - ייכנס הצו לתוקפו בתוך תשעים ימים מיום מתן פסק הדין.
56. מאחר שהתביעה התקבלה, יישאו הנתבעים, לרבות נתבעים 9 ו-10, יחד ולחוד, בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,500 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.
57. מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, אני מורה על רישום הערה בדבר קיומו של פסק דין זה בדף הרישום של הרכוש המשותף שיאוזכר בכל אחת מדירות הבית המשותף.
- ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, היום, 22 פברואר 2023, א' אדר תשפ"ג, עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**